

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/2694

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – הטמעת עקרונות מגילת העצמאות בתוכנית הלימודים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 4 בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) תכנית הלימודים כאמור בסעיף קטן (א) תכיל את מטרות החינוך הממלכתי, ובכלל זה את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."

2. בסעיף 11 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לא יכריז על מוסד לא רשמי כמוסד חינוך מוכר, אלא אם נלמדים בו העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, וערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."

ד ב ר י ה ס ב ר

לאחרונה, התקבלו החלטות שרירותיות על העברת סמכויות בתחום החינוך בין גורמים שונים, לרבות הפקעת חלק מסמכויותיו של שר החינוך והעברתן לגורמים מחוץ למשרד החינוך. החלטות אלה עלולות לפגוע בערכים הבסיסיים שעליהם מתחנכים הדורות הבאים במדינת ישראל. הצעת חוק זו נועדה להבטיח כי כל הילדים במדינת ישראל יקבלו חינוך ראוי הכולל ערכים ועקרונות המשתקפים במגילת העצמאות, ובהם ערך השוויון וערך החירות. סעיף 4 לחוק חינוך ממלכתי מסמך את שר החינוך לקבוע את תכנית הלימודים של כל מוסד חינוך רשמי. בהתאם, מוצע כי תכנית הלימודים תכיל את העקרונות שבהכרזת העצמאות על מנת להבטיח שהערכים שמופיעים במגילת העצמאות ולאורם הוקמה מדינת ישראל, מועברים גם לדורות הבאים באמצעות מערכת החינוך הממלכתית. עוד מוצע לקבוע כי השר לא יכריז על מוסד לא רשמי כמוסד חינוך מוכר, אם לא נלמדים בו העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, וכן הערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.